天津磊祥文建筑工程有限公司
“11·21”一般高处坠落事故调查报告

2020年11月21日下午13时许，我局接西堤头镇政府报告，天津市国华化工涂料有限公司院内发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。经调查，2020年11月21日天津磊祥文建筑工程有限公司组织工人为天津市国华化工涂料有限公司院内一座空置厂房（建筑面积约550平米）进行屋顶翻新作业时，一名工人从屋顶坠落，经抢救无效死亡，事故直接经济损失80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规规定，经区政府批准，成立了天津磊祥文建筑工程有限公司“11·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局任组长单位，区应急管理局、公安北辰分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等相关部门负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）天津磊祥文建筑工程有限公司

天津磊祥文建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91120113MA05Q3DT1R；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：天津市北辰区大张庄镇大张庄村中学南50米；法定代表人：马文龙；注册资本：200万元人民币；成立日期：2017年04月24日；营业期限：2017年4月24日至2047年4月23日；经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、市政工程施工、钢结构加工、制造、安装、机械设备维修、劳务服务。

（二）天津市国华化工涂料有限公司

天津市国华化工涂料有限公司，统一社会信用代码：91120113600772418X；类型：有限责任公司；住所：北辰区西堤头村；法定代表人：张建华；注册资本：50万元人民币；成立日期：1997年04月16日；营业期限：1997年04月16日至2027年04月16日；经营范围：醇酸油漆制造；水溶性油墨、水性油墨制造。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年11月10日，天津市国华化工涂料有限公司法定代表人张建华与天津磊祥文建筑工程有限公司法定代表人马文龙达成口头协议，由马文龙负责对天津市国华化工涂料有限公司一间空置厂房屋顶进行翻新，张建华支付马文龙定金7万元。马文龙安排自然人王刚组织施工人员进行施工，并指派王刚负责现场指挥。

2020年11月16日，王刚带领施工人员入场拆除空置厂房屋顶铺设的石棉瓦。11月21日拆除作业结束后，施工人员苏xx、苏庆亮、梁广英3人登上屋顶开始搭设彩钢板，施工人员李全国在地面通过绳索向屋顶上运送彩钢板。8:30分许，施工现场天气突变为雨夹雪，施工现场负责人王刚指挥工人停止施工。此时刚送上屋顶一块彩钢板，为防止风大将彩钢板从屋顶吹落，苏庆亮和苏xx准备在彩钢板上下两端各钉两颗钉子固定彩钢板，苏庆亮扶住彩钢板（厂房屋顶为斜坡屋顶，苏庆亮在斜坡屋顶上方，苏xx在下方位置），苏xx在未将安全带固定在安全绳上的情况下为彩钢板钉钉子，在钉上一颗钉子后，苏庆亮听见“哎哟”一声，随后抬头发现苏xx已从约6米高的厂房屋顶摔落地面。事故发生后，现场负责人王刚立即电话告知马文龙事故情况。马文龙告知王刚，北辰医院距离事故发生地最近，王刚随即驾驶私家车将伤者苏xx送往北辰医院进行救治，经救治无效，苏xx死亡。王刚将情况电话告知马文龙，同时拨打了“110”报警。

接到事故报告后，公安部门立即向各相关部门和属地政府通报了事故情况，公安西堤头派出所、区应急管理局和西堤头镇政府有关部门领导立即带领工作人员赶赴事故现场，组织事故调查和善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失（含医疗、丧葬、抚恤金等费用）80万元。

死者苏xx，男，54岁，汉族，山东莱芜市莱城区大王庄镇人。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

施工作业人员苏xx在未将安全带固定在安全绳上的情况下，登上约6米高的厂房屋顶进行彩钢板铺设作业是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 天津磊祥文建筑工程有限公司对屋顶翻新施工进行临边作业时，未设置防护栏杆、密目式安全立网或工具式栏板封闭。

2. 天津磊祥文建筑工程有限公司未落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，对苏xx进行高处作业时未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)第3.0.5条规定正确使用相应的安全防护用品、用具的事故隐患没有检查发现并及时消除。

3. 天津磊祥文建筑工程有限公司未对苏庆亮、苏xx和梁广英等施工作业人员进行安全生产教育和培训，即安排施工作业人员上岗作业。

4. 天津市国华化工涂料有限公司未与天津磊祥文建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议。

（三）事故性质

经调查认定，天津磊祥文建筑工程有限公司“11·21”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）天津磊祥文建筑工程有限公司

天津磊祥文建筑工程有限公司对屋顶翻新施工进行临边作业时，未设置防护栏杆、密目式安全立网或工具式栏板封闭；未落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，对苏xx进行高处作业时未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.5条的规定，正确使用相应的安全防护用品、用具的事故隐患没有检查发现并及时消除；未对苏庆亮、苏xx和梁广英等施工作业人员进行安全生产教育和培训，即安排施工作业人员上岗作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，第三十八条第一款和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第4.1.1条的规定，导致生产安全事故发生，造成苏xx死亡，对事故发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议区应急管理局依法对津磊祥文建筑工程有限公司处以人民币贰拾万元整（200000元）的行政罚款。

马文龙作为企业主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，对苏xx进行高处作业时未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.5条的规定，正确使用相应的安全防护用品、用具的事故隐患没有检查发现并及时消除；未组织对苏庆亮、苏xx和梁广英等施工作业人员进行安全生产教育和培训；导致生产安全事故发生，造成苏xx死亡，对事故发生负主要

责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项和第（五）项的规定；事故发生后，只向公安部门汇报了事故情况，未向应急管理部门汇报事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款的规定，存在漏报情节。对马文龙的两项违法行为作出如下处罚：一是依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对马文龙处以上年收入30%的罚款；二是依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十一条第（二）项的规定，对马文龙处以上年收入的40%的罚款；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第五十三条的规定，合并处罚，建议区应急管理局依法对马文龙处上一年收入的70%罚款（全年收入48000元），计叁万叁仟陆佰元整（33600元）行政罚款。

（二）天津市国华化工涂料有限公司

天津市国华化工涂料有限公司未与天津磊祥文建筑工程有限公司未签订专门的安全生产管理协议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款和《天津市安全生产行政处罚自由裁量标准》的规定，建议区应急管理局对天津市国华化工涂料有限公司处以人民币壹万捌仟元整（18000元）的行政罚款，对其直接负责的主管人员张建华处人民币肆仟元（4000元）的罚款。

（三）西堤头镇人民政府

西堤头镇人民政府作为属地监管单位，安全监管存在盲区死角，未检查发现天津磊祥文建筑工程有限公司存在对施工人员安全教育培训未落实、隐患排查整治不到位等隐患问题，建议区安委会办公室对其主要负责同志进行约谈，其分管负责同志在镇政府工作会议上做出深刻检查。同时要督促事故责任单位切实做好事故防范和整改措施的落实。

六、事故防范和整改措施

按照事故查处“四不放过”原则，为深化企业安全生产主体责任落实，严防生产安全事故再次发生，天津磊祥文建筑工程有限公司要立即采取以下五项措施:

一是加强各类安全防护措施落实，严格按照法律法规、规章制度和国家、行业及地方等标准的规定，在施工作业过程中采取符合相关法律法规、规章制度和国家、行业及地方等标准规定的安全防护措施，保障施工作业安全。

二是切实加强本单位安全教育，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，确保操作人员熟悉并严格执行本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的不得上岗作业。

三是组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强作业现场的安全管理，加大隐患排查力度，做好隐患问题整改，确保安全。

四是在生产经营过程中，严格按照《中华人民共和国安全生

产法》和《天津市安全生产条例》等法律法规规定，签订专门的安全生产管理协议，明确各责任主体安全生产责任，落实安全监管工作。

五是立即召开职工大会，通报事故情况，吸取事故教训，引以为戒，防止类似事故再次发生。